企業法　一問一答　第2回

答えは右列。隠して解き、間違えたら□に印。3回連続正解で卒業。上級＝上級の範囲。

チェック	No	頁	問題	答え
第1編　会社法総論				
第3章　会社の概念				
□□□	9	p.15	会社には____会社、____会社、____会社、____会社がある。	**株式**会社、**合名**会社、**合資**会社、**合同**会社がある。 このうち、合名会社、合資会社、合同会社は**持分会社**と総称される。
□□□	10	p.15	会社の概念における営利性とは？ 何条？ それぞれの内容は？	(1)団体が対外的な営利活動によって**利益を得て**、(2)その**得た利益を構成員に分配**することを意味する。(2)が重要。 会社が営利性を有する旨の明文規定は存在しないが、会社は営利性を有すると解する（株式会社の営利性の根拠条文は105条2項）。 ・105条1項1号：**剰余金配当請求権** ・105条1項2号：**残余財産分配請求権** ・105条1項3号：議決権 ・105条2項：この**両者を与えない定款規定は無効**→どちらか一方は株主に保障される（株式会社の営利性をいわば裏から規定）。
□□□	11	p.16	一人会社は認められるか。	**認められる**（株式会社・持分会社いずれの会社においても）。 一人会社も**潜在的には社団性がある**といえるから（株式譲渡により社員が複数になる可能性がある）。
□□□	12	p.17	会社に法人格を認める理由を3つ。	①**社会的有用性**：社会的に有用だから ②**法律関係の簡明な処理**：法人自身が契約の当事者となり、その名において権利を取得し義務を負うので、多くの構成員が存在しても法律関係が簡単に処理できる。 ③**責任財産の分離**：会社の債権者は会社財産に、構成員の債権者は構成員個人の財産に強制執行できるのみ→構成員は、会社がつぶれても出資金だけを損するのみで、会社の債務を負わない（有限責任）。

チェック	No	頁	問題	答え
□□□	13 上級	p.19	定款所定の目的による会社の権利能力の制限。	判例（権利能力制限説）：会社にも**民法34条が適用**され、会社の権利能力は**定款所定の目的によって制限される**。 ただし、取引の安全を図る必要があるから、 ①目的の範囲には、目的遂行に**直接・間接に必要な行為のすべて**が含まれる ②目的遂行のために必要か否かは、**もっぱら行為の客観的性質**に即して判断する 例：特定の政党への政治献金や特定の団体（ボランティア団体等）への寄付も、定款所定の目的たる行為の遂行に間接的ながら必要ないし有益な行為と考えられるから、会社の権利能力の範囲内の行為。

第2編　株式会社

第1章　株式会社の意義と特色

チェック	No	頁	問題	答え
□□□	14	p.22	株式会社（持分会社）の特質。	**株式**と**有限責任**が株式会社の基本的二大特質である。 もっとも、合同会社の社員は全員が有限責任社員であり、持分会社との対比では、有限責任は株式会社の特質とはいえない面がある。持分会社との対比では、株式会社の特質は「**所有と経営の制度的分離**」（持分会社は「**所有と経営の制度的一致**」）。

第2章　機関

チェック	No	頁	問題	答え
□□□	15	p.28	機関設計自由の原則、何条？	**株主総会と取締役は必置（295条・326条1項）**として、定款に規定することにより、取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等という機関を設置することを認めている。 326条2項

チェック	No	頁	問題	答え
☐☐☐	16	p.29	機関設計自由の原則の例外、何条？（公取会大非監指）	**327条・328条** 【公】公開会社・監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は、**取締役会**を設置しなければならない（327条1項） 【取】取締役会設置会社（監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く）は、**監査役**を設置しなければならない（327条2項本文）。ただし、**非公開会社たる会計参与設置会社**は、監査役を設置しなくてもよい（同項ただし書） 【会】会計監査人設置会社（監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く）は、**監査役**を設置しなければならない（327条3項） 【大】大会社（非公開会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く）は、**監査役会および会計監査人**を設置しなければならない（328条1項） 【非】非公開大会社は、**会計監査人**を設置しなければならない（328条2項） 【監】監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、**監査役を設置できない**が（327条4項）、**会計監査人は設置しなければならない**（同条5項） 【指】指名委員会等設置会社は、**監査等委員会を設置できない**（327条6項）
☐☐☐	17	p.28	株式会社の機関設計は____事項である。	**登記**事項。 当該会社の債権者・当該会社と取引しようとする者にとって重大な関心事だから。
☐☐☐	18	p.33	株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができるか。	**できない**（所有と経営の分離）。 ただし、**非公開会社は可能**。 執行役が株主でなければならない旨も、定款で定めることができない（ただし、非公開会社の指名委員会等設置会社は可能）。